39 인구감소지역 감면 적용 특례 신설 (법 §186)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 신 설	□ 인구감소지역 감면 적용 특례 신설 ○ 인구감소지역등에서 제외되더라도 특정 요건 충족 시 인구감소지역등에 소재하는 것으로 보아 취득세·재산세 감면 및 법인지방소득세 공제 적용

□ 개정내용

○ 인구감소지역등*에 대한 감면을 예상하고 투자한 **납세자에 대한 신뢰를 보호**하기 위해 **특례 규정 신설**

* 인구감소지역, 인구감소관심지역(「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」§2.12의2)

- **(취득세)** 인구감소지역 소재 부동산을 **매매계약 체결 또는 착공** 등을 한 경우라면 취득 시 **인구감소지역으로 보고 감면을 적용**
- **(재산세) 취득 당시 인구감소지역에 소재한 부동산** 등에 대해 잔여 감면기간(재산세 5년간 50% 등) 동안 **재산세 감면을 지속 적용**

※ ①매매계약 체결 당시 인구감소지역 소재 부동산, ②착공 당시 인구감소지역 소재 토지에 건축한 주택·건축물, ③취득 당시 인구감소지역 소재 부동산

- **(법인지방소득세)** 고용 당시에는 인구감소지역이었으나 **고용일로부터 1년이 지나기 전에 인구감소지역이 아니게 된 경우에도 공제**(§167의5) **적용**

□ 적용요령

○ 이 법 시행(2026. 1. 1.) 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙 §2)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
<신 설>	제186조(인구감소지역 감면 적용에 관한 특례) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부동산의 경우 취득일 현재 인구감소지역 또는 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」제2조제12호의2에 따른 인구감소관심지역(이하 이 조에서 "인구감소지역등"이라 한다)에 소재하지 아니하더라도 인구감소지역등에 각각 소재하는 것으로 보아 이 법에 따른 취득세 감면을 적용한다. 1. 매매계약 체결(계약금을 지급한 사실 등이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로 한정한다) 당시 인구감소지역등에 소재하는 부동산 2. 착공 당시 인구감소지역등에 소재하는 토지에 건축하여 취득하는 주택 또는 건축물 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부동산의 경우 재산세 과세기준일 현재 인구감소지역등에 소재하지 아니하더라도 인구감소지역등에 각각 소재하는 것으로 보아 이 법에 따른 재산세 감면을 적용한다. 1. 제1항에 따라 취득세 감면을 적용받은 부동산 2. 취득 당시 인구감소지역등에 소재하는 부동산 ③ 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 해당 지역을 인구감소지역으로 보아 제167조의5제1항에 따른 법인지방소득세 공제를 적용한다. 1. 제167조의5제1항에 따라 기업이 인구감소지역의 주민(고용일 직전 6개월 이상 계속하여 인구감소지역에 주

개정 전	개정 후
	소를 둔 사람을 말한다)을 해당 인구감소지역에서 대통령령으로 정하는 상시근로자로 고용하고 고용일로부터 1년 이상 고용을 유지하는 경우 2. 해당 지역이 고용 당시에는 인구감소지역이었으나 고용일로부터 1년이 지나기 전에 인구감소지역이 아니게 된 경우

■ 법률 부칙

제2조(지방세 감면에 관한 적용례) ① … 중략 … 제186조의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.